



PUTUSAN
Nomor 3929 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HAMU TEKEN**, bertempat tinggal di Dusun Pohon Batu, Desa Kawa, RT 000, RW 000, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku,
2. **LA BINTA**, bertempat tinggal di Dusun Pohon Batu, Desa Kawa, RT 000, RW 000, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku,
3. **LA ODE JUMIN**, bertempat tinggal di Dusun Pohon Batu, Desa Kawa, RT 000, RW 000, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku,
4. **JULDIN**, bertempat tinggal di Dusun Pohon Batu, Desa Kawa, RT 000, RW 000, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku,
5. **LAN TEBO** (almarhum), yang digantikan oleh ahli warisnya yaitu **WA PALEMBA**, bertempat tinggal di Dusun Pohon Batu, Desa Kawa, RT 000, RW 000, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku,
6. **SALIMIN**, bertempat tinggal di Dusun Pohon Batu, Desa Kawa, RT 000, RW 000, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku,
7. **ODE MUHAMMAD DIN**, bertempat tinggal di Dusun Pohon Batu, Desa Kawa, RT 000, RW 000, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku,

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 3929 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhon Michael Berhutu, S.H., M.H., CLA., C.Me. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Advokat - Auditor Hukum - Mediator Jhon Michael Berhutu, S.H., M.H., CLA., C.Me. & Partners, beralamat di Jalan Mr. Chr. Soplanit, RT 003, RW 004, Negeri Rumah Tiga, Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 15 Mei 2023 dan tanggal 13 Juli 2023;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

- 1. PT SPICE ISLAND MALUKU**, yang diwakili oleh Direktur Operasional, Rukiah Samhudi, berkedudukan di Dusun Waitoso, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bernadus Kelpitna, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Pada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bernadus Kelpitna, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Setia Budi, Nomor 33, Lantai 1, Gedung Perumahan Percetakan R.I. Cabang Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2023;
- 2. SOA NURUWE**, bertempat tinggal di Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, yang dalam hal ini diwakili oleh Abubakar Rutasouw selaku Kepala Soa,
- 3. SOA ELY**, bertempat tinggal di Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, yang dalam hal ini diwakili oleh Hamdja Ely selaku Kepala Soa,

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 3929 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2 dan nomor 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada Subardin La Joni, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Subardin La Joni & Rekan, beralamat di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala tindakan melawan hukum di atas objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III, objek sengketa IV, objek sengketa V, objek sengketa VI dan objek sengketa VII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bidang - bidang tanah yang terdiri dari:
 - a. Untuk Penggugat I sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ali Teken yang merupakan pemegang hak yang sah atas sebidang tanah dengan seluas 10.000 m² berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat Nomor 338/87 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 1995, yang terletak di Desa Kawa, dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah La Iji sekarang berbatasan dengan kebun Bapak La Gani dan Alimin,
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah La Hamida sekarang berbatasan dengan kebun milik La Hamida, La alimin, dan La Abdulah,

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 3929 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah La Uma sekarang berbatasan dengan kebun milik La No,
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Durhaman sekarang berbatasan dengan Bapak La Hadia, adalah sah milik Penggugat I;
- b. Untuk Penggugat II mempunyai sebidang tanah dengan seluas 10.000 m², berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat Nomor 338/69 yang dikeluarkan pada tahun 1995 atas nama istri Penggugat (Wa Nuru) dan objek tersebut terletak di Desa Kawa, dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rawa,
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan La Uda sekarang berbatasan dengan kebun milik La Una,
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan La Hamidu sekarang berbatasan dengan kebun milik La Arifin,
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan kebun saudara La Simpa sekarang berbatasan dengan kebun La Hamidu, adalah sah milik Penggugat II;
- c. Untuk Penggugat III adalah pemegang hak yang sah atas sebidang tanah dengan seluas 10.000 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 283 yang terletak di Desa Kawa, NIB 25.01.09.05.00283, dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan kebun milik Salimin,
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan kebun milik Durham Hunipopu,
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan kebun milik Nurdin Oihu Wally,
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan kebun milik La Lampara, adalah sah milik Penggugat III;

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 3929 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Untuk Penggugat IV adalah ahli waris dari La Husni yang merupakan pemegang hak yang sah atas sebidang tanah dengan seluas 10.000 m² berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat Nomor 181.1/70/1997 yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 1997, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Desa Kawa,
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Desa Kawa sekarang berbatasan dengan tanah Desa Kawa dan kali (sungai),
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Ode Ibrahim,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan La Ramly,
- adalah sah milik Penggugat IV;

e. Untuk Penggugat V adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Lan Tebo yang merupakan pemegang hak yang sah atas sebidang tanah dengan seluas 10.000 m² berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat Nomor 338/36 yang diterbitkan pada tanggal 17 April 1995, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan saudara Wa Kambea sekarang berbatasan dengan tempat kandang sapi milik Masyarakat Dusun Pohon Batu,
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan saudara La Sadi sekarang berbatasan dengan kebun milik Alimudin anak almarhum La Sadi,
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan saudara La Husaini sekarang berbatasan dengan tempat gembala sapi milik Masyarakat Dusun Pohon Batu,
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan tempat gembala sapi milik Masyarakat Dusun Pohon Batu,

adalah sah milik Penggugat V;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 3929 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Untuk Penggugat VI adalah ahli waris dari almarhum La Suriha yang merupakan pemegang hak yang sah atas sebidang tanah dengan seluas 10.000 m² berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat Nomor 338/41 yang diterbitkan pada tanggal 17 April 1995, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan lahan gembala sapi milik Masyarakat Dusun Pohon Batu,
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan saudara Ode Alifo sekarang berbatasan dengan kebun milik La Ode Jumin anak almarhum Ode Alifo,
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan kebun milik La Safrin dan lahan gembala sapi milik Wa Hawa,
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan saudara Iri sekarang berbatasan dengan lahan gembala sapi milik La Hadiah,
- adalah sah milik Penggugat VI;
- g. Untuk Penggugat VII adalah pemegang hak yang sah atas sebidang tanah dengan seluas 10.000 m² berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat Nomor 338/32 yang diterbitkan pada tanggal 11 April 1995, yang dihibahkan dari Mertua Penggugat, yang terletak di Desa Kawa, dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Hamidu,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Nunu,
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan kebun milik La Alatas,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Seram,
- adalah sah milik Penggugat VII;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah suatu perbuatan melawan hukum;



4. Menghukum Tergugat I, II, III untuk tanggung renteng membayar sekaligus tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat I sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, II, III untuk tanggung renteng membayar sekaligus tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat II sebesar Rp425.750.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, II, III untuk tanggung renteng membayar sekaligus tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat III sebesar Rp3.119.200.000,00 (tiga miliar seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, II, III untuk tanggung renteng membayar sekaligus tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat IV sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, II, III untuk tanggung renteng membayar sekaligus tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat V sebesar Rp1.118.500.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, II, III untuk tanggung renteng membayar sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat VI sebesar Rp393.625.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat I, II, III untuk tanggung renteng membayar sekaligus tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat VII sebesar Rp10.875.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
11. Menghukum Tergugat I, II, III untuk tanggung renteng membayar kerugian immateriil kepada:
 - a. Penggugat I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
 - b. Penggugat II sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
 - c. Penggugat III sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
 - d. Penggugat IV sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 3929 K/Pdt/2024



- e. Penggugat V sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
- f. Penggugat VI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
- g. Penggugat VII sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum seluruh surat-surat yang terbit kepada Tergugat I di atas tanah objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III, objek sengketa IV, objek sengketa V, objek sengketa VI, objek sengketa VII;
13. Menghukum Tergugat I, II, III membayar uang paksa (*dwangsom*):
 - a. Kepada Penggugat I sebesar Rp1.000.000,00,
 - b. Kepada Penggugat II sebesar Rp1.000.000,00,
 - c. Kepada Penggugat III sebesar Rp1.000.000,00,
 - d. Kepada Penggugat IV sebesar Rp1.000.000,00,
 - e. Kepada Penggugat V sebesar Rp1.000.000,00,
 - f. Kepada Penggugat VI sebesar Rp1.000.000,00,
 - g. Kepada Penggugat VII Penggugat sebesar Rp1.000.000,00,setiap hari keterlambatan bilamana lalai dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I yang berada di atas objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari, tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain apabila perlu dengan bantuan keamanan alat Negara;
15. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding dan kasasi;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Dataran Hunipopu c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya, (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 3929 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat I tidak jelas oleh karenanya gugatan "*obscuur libel*";

Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III:

- A. Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;
- B. Gugatan Para Penggugat salah sasaran (*error in pesona*);
- C. Gugatan Para Penggugat asal kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak berhak baik sebagian atau keseluruhan objek sengketa;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
4. Menyatakan Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berhak atas tanah objek sengketa seluas dengan luas 805,07 ha yang berlokasi di Negeri Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
5. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk segera menyerahkan objek sengketa kepada Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam keadaan baik dan lestari dan apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak kepaniteraan dan pihak keamanan setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar menyerahkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Drh., tanggal 7 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bidang-bidang tanah yang terdiri dari:
 - a. Sebidang tanah dengan seluas 10.000 m² berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat Nomor 338/87 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 1995, yang mana sebidang tanah tersebut terletak di Desa Kawa, dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah La Iji sekarang berbatasan dengan kebun Bapak La Gani dan Alimin,
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah La Hamida sekarang berbatasan dengan kebun milik La Hamida, La alimin, dan La Abdulah,

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 3929 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah La Uma sekarang berbatasan dengan kebun milik La No,
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Durhaman sekarang berbatasan dengan Bapak La Hadia, adalah sah milik Penggugat I;
- b. Sebidang tanah dengan seluas 10.000 m², berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat Nomor 338/69 yang dikeluarkan pada tahun 1995 atas nama Wa Nuru yang mana sebidang tanah tersebut terletak di Desa Kawa, dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rawa,
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan La Uda sekarang berbatasan dengan kebun milik La Una,
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan La Hamidu sekarang berbatasan dengan kebun milik La Arifin,
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan kebun saudara La Simpa sekarang berbatasan dengan kebun La Hamidu, adalah sah milik Penggugat II;
- c. Sebidang tanah dengan seluas 10.000 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 283 dengan NIB 25.01.09.05.00283 yang terletak di Desa Kawa, dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan kebun milik Salimin,
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan kebun milik Durham Hunipopu,
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan kebun milik Nurdin Oihu Wally,
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan kebun milik La Lampara, adalah sah milik Penggugat III;

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 3929 K/Pdt/2024



d. Sebidang tanah dengan seluas 10.000 m² berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat Nomor 181.1/70/1997 yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 1997, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Desa Kawa,
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Desa Kawa sekarang berbatasan dengan tanah Desa Kawa dan kali (sungai),
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Ode Ibrahim,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan La Ramly,
- adalah sah milik Penggugat IV;

e. Sebidang tanah dengan seluas 10.000 m² berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat Nomor 338/36 yang diterbitkan pada tanggal 17 April 1995, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan saudara Wa Kambea sekarang berbatasan dengan tempat kandang sapi milik Masyarakat Dusun Pohon Batu,
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan saudara La Sadi sekarang berbatasan dengan kebun milik Alimudin anak almarhum La Sadi,
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan saudara La Husaini sekarang berbatasan dengan tempat gembala sapi milik Masyarakat Dusun Pohon Batu,
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan tempat gembala sapi milik Masyarakat Dusun Pohon Batu,

adalah sah milik Penggugat V;

f. Sebidang tanah dengan seluas 10.000 m² berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat Nomor 338/41 yang diterbitkan pada tanggal 17 April 1995, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan lahan gembala sapi milik Masyarakat Dusun Pohon Batu,

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 3929 K/Pdt/2024



- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan saudara Ode Alifo sekarang berbatasan dengan kebun milik La Ode Jumin anak almarhum Ode Alifo,
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan kebun milik La Safrin dan lahan gembala sapi milik Wa Hawa,
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan saudara Iri sekarang berbatasan dengan lahan gembala sapi milik La Hadiah, adalah sah milik Penggugat VI;
- g. Sebidang tanah dengan selas 10.000 m² berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Adat Nomor 338/32 yang diterbitkan pada tanggal 11 April 1995, yang terletak di Desa Kawa, dengan batas
- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Hamidu,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Nunu,
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Negara sekarang berbatasan dengan kebun milik La Alatasa,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Seram, adalah sah milik Penggugat VII;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III adalah suatu perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar sekaligus tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar sekaligus tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



6. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar sekaligus tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar sekaligus tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar sekaligus tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar sekaligus tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar sekaligus tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat VII Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng:
 - a. Kepada Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kepada Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kepada Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Kepada Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



- e. Kepada Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- f. Kepada Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- g. Kepada Penggugat VII Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

setiap hari keterlambatan bilamana lalai dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berada di atas objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, dan VII untuk segera mengosongkan seluruh objek sengketa dimaksud dan menyerahkannya kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan lestari tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain apabila perlu dengan bantuan keamanan alat Negara;

- 13. Menolak gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.503.000,00 (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT AMB., tanggal 10 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Drh., tanggal 7 November 2023 yang dimintakan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak berhak baik sebagian atau keseluruhan objek sengketa;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi/Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding I;
- Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi/Para Terbanding untuk segera menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding I dalam keadaan baik dan lestari dan apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak kepaniteraan dan pihak keamanan setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
- Menyatakan gugatan Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 3929 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Drh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, semula Para Terbanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 72/PDT/2023/PT AMB., tanggal 10 Januari 2024;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Drh., tanggal 7 November 2023;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan; Atau, *ex aequo at bono*: menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 3929 K/Pdt/2024



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dan III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 19 Februari 2024 dan 22 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 5 Februari 2024 dan Kontra Memori Kasasi masing-masing tanggal 19 Februari 2024 dan 22 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dan pertimbangan hukum *Judex Facti*, ternyata gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) yaitu tidak menjadikan pihak yang mempunyai peran penting dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan jika mereka mendapatkan hak atas tanah objek sengketa berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kawa, sedangkan Tergugat I menguasai objek sengketa atas dasar sewa menyewa dengan Umar Ely yang mendapatkan kuasa dari Tergugat II dan Tergugat III, sehingga untuk memperjelas dan membuat terang permasalahan perkara *a quo*, maka Pemerintah Desa Kawa dan Umar Ely harus dijadikan sebagai pihak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: HAMU TEKEN dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 72/PDT/2023/PT AMB., tanggal 10 Januari 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Drh., tanggal 7 November 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HAMU TEKEN, 2. LA BINTA, 3. LA ODE JUMIN, 4. JULDIN, 5. LAN TEBO** (almarhum) diteruskan oleh ahli warisnya yaitu: **WA PALEMBA, 6. SALIMIN, 7. ODE MUHAMMAD DIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 72/PDT/2023/PT AMB., tanggal 10 Januari 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Drh., tanggal 7 November 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 3929 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat III Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat I/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi secara tanggung renteng sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 3929 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 3929 K/Pdt/2024